

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 323/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด  
กบินทร์บุรี

โจทก์

นายสมเกียรติ อินทร์สมบูรณ์

จำเลย

นายสมเกียรติ อินทร์สมบูรณ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามฟ้องเรียงกระทง  
ลงโทษ ฐานทำร้ายร่างกายทั้งสองกรรม ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
295 จำคุกกระทงละ 6 เดือนฐานฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายโดยเจตนาตามประมวล  
กฎหมายอาญามาตรา 288 จำคุก 15 ปี รวมจำคุก 16 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป  
(อันดับ 111 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี  
ราคาประกัน 400,000 บาท (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุควรปล่อยจำเลยชั่วคราวใน  
ระหว่างนี้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

---

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุควรปล่อยจำเลยชั่วคราวใน  
ระหว่างนี้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |